

1502640-28.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... colhida.

A autoria do crime de tráfico também está devidamente demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, de maneira que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório.

Com efeito, ao ser interrogado nesta data, o acusado confessou a prática do tráfico, tendo proferido que assim agiu porque estava desempregado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502640-28.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502640-28.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2027950/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 22742438 - 49º D.P. SAO MATEUS, 812/22/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2027950 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALEIXO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALEIXO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque teria, supostamente, no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 17h50min, na Rua Manuel da Luz Drumond, nº 690, Vila Bela, nesta capital, trazido consigo, para fins de tráfico, 79 porções

de cocaína, com peso líquido de 54,2g (cinquenta e quatro gramas e dois decigramas), 59 porções da substância entorpecente popularmente denominada "maconha", com peso líquido de 137,6g (cento e trinta e sete gramas e seis decigramas), 11 frascos contendo cloreto de metileno/diclorometano, com peso líquido de 297ml (duzentos e noventa e sete mililitros), 04 porções de "skunk", com peso líquido de 0,5g (cinco decigramas) e 68 porções de crack, com peso líquido de 8,4g (oito gramas e quatro decigramas), substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi devidamente notificado (fls. 139).

A Defensoria Pública apresentou defesa preliminar em favor do acusado (fls. 142/146), tendo a denúncia sido recebida em 16 de março de 2022 (fls. 156/158).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 181).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, bem como interrogado o réu.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia, tendo ainda opinado acerca da dosimetria das penas e regime inicial de cumprimento.

A Defesa, por sua vez, requereu a redução da pena do acusado no patamar máximo legal, nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena corporal por sanção restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente, pelas razões a seguir expostas.

A materialidade do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/10; boletim de ocorrência de fls. 14/18; auto de exibição e apreensão de fl. 12/13; laudo de constatação fls. 22/26; comprovante de depósito judicial de fls. 103/104; laudo de exame químico-toxicológico de fls. 182/185, com resultado positivo para a presença das substâncias cocaína, maconha, cloreto de metileno/diclorometano e "ADB-BUTINACA"; bem como pela prova oral colhida.

A autoria do crime de tráfico também está devidamente demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, de maneira que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório.

Com efeito, ao ser interrogado nesta data, o acusado confessou a prática do tráfico, tendo proferido que assim agiu porque estava desempregado.

Corroborando a confissão do acusado, tem-se os depoimentos de ambos os policiais militares ouvidos nesta data, os quais prestaram depoimentos em todo uníssonos, confirmando a apreensão dos entorpecentes em poder do acusado, ratificando, assim, os fatos narrados na denúncia.

O policial militar Lucas Romano Greque asseverou que estavam fazendo um cerco em razão de um roubo e que o acusado veio na direção das viaturas, correndo. Disse que realizaram sua abordagem e localizaram entorpecentes em poder dele. Proferiu que havia na sacola cocaína, maconha, crack e lança-perfume, sendo que os entorpecentes estavam em duas sacolas, que estavam nas mãos do acusado. Disse que também apreenderam dinheiro em poder do réu, R\$ 105,00, e que ele confessou que estava na prática do tráfico. Afirmou que o dinheiro estava em uma das sacolas e que não conhecia o réu de antes.

No mesmo sentido, a policial militar Tatiany Zocateli Leonardo proferiu que estavam em patrulhamento, em razão de um roubo, sendo que viram o réu correndo, de modo que foi realizada sua abordagem. Disse que o acusado tinha uma sacola nas mãos, dentro da qual havia entorpecentes. Aduziu que também apreenderam dinheiro com ele, R\$ 100,00 ou R\$ 105,00, em notas e moedas. Afirmou que o acusado confessou o tráfico e

que havia com ele maconha, cocaína e lança-perfume. Informou que não conhecia o réu de antes.

Assim, diante do conjunto probatório coligido, tendo o acusado confessando amplamente a prática do tráfico, confissão esta que ficou amparada nos depoimentos de ambos os policiais ouvidos nesta data, de rigor a prolação de um decreto condenatório em desfavor do acusado, na medida em que devidamente comprovadas nos autos autoria e materialidade delitivas.

De rigor, porém, a aplicação do benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, sendo esta a hipótese dos autos, tendo em conta que é o réu rigorosamente primário (fls. 27) e que não restou minimamente comprovada qualquer ligação sua com organizações criminosas ou que se dedicava ele a atividades criminosas.

Contudo, diante da quantidade e considerável variedade de entorpecentes com ele apreendidos, tenho que a reprimenda não pode ser reduzida no patamar máximo legal, indicando as circunstâncias do caso em tela ser suficiente e adequada a diminuição em 1/2 (metade).

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade da droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Nesse diapasão: "PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado" (STF – HC nº 100755/AC – Min. Rel. Ellen Gracie – 2ª Turma – j. 20.04.10 – destacou-se) e "(...) São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime" (STJ – HC nº 157763/MG – Min. Rel. Laurita Vaz – 5ª Turma - DJe 29/11/2010).

Passo, então, à fixação das penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, fixo a sanção-base do acusado no mínimo legal, perfazendo, assim, pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica.

Na segunda fase do cálculo, não há agravantes a serem consideradas. Presente a atenuante da confissão. Contudo, deixo de reduzir as reprimendas, nos termos da Súmula 231, do C. STJ.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, reduzo a sanção do acusado em 1/2 (metade), conforme acima fundamentado, perfazendo sanção final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-

multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, é de ser considerado que o réu é primário (fls. 27), tendo as circunstâncias judiciais sido consideradas favoráveis na primeira fase de dosimetria da pena.

Assim, tenho que se mostra possível a fixação de regime inicial aberto para desconto da reprimenda ora aplicada, indicando as circunstâncias concretas do caso que a imposição de regime mais severo seria desproporcional e não se prestaria aos fins repressivos e preventivos a que a reprimenda deve se prestar.

Noutro giro, não cabe a este juízo simplesmente ignorar decisão do E. Supremo Tribunal Federal que reconheceu não ser o tráfico privilegiado (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 23.6.2016, DJe de 19.9.2016), o caso dos autos, crime hediondo, donde, sopesadas as circunstâncias supra descritas, entendo suficiente a imposição do regime aberto para desconto da reprimenda.

Contudo, reputo não estarem presentes os pressupostos do artigo 44, do Estatuto Repressor para substituição da reprimenda corporal, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado, tanto assim que não foi o redutor aplicado no patamar máximo legal previsto no tipo, de modo que referida substituição poderia criar no agente verdadeira sensação de impunidade, incentivando-o a persistir no mundo do crime.

Pelas mesmas razões acima elencadas, deixo de suspender a pena, nos termos do disposto no artigo 77, inciso II, do Código Penal.

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para a reparação civil de ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Diante do montante de pena ora aplicada ao réu e do regime inicial de cumprimento fixado, poderá ele apelar em liberdade, ficando revogada a prisão cautelar anteriormente imposta, não mais persistindo os fundamentos que a justificavam (artigo 387, 1º, do Código de Processo Penal), expedindo-se o respectivo alvará de soltura.

Logo, ante todo o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALEIXO, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, na forma do § 4º, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Expeça-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do acusado, uma vez que lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade, sendo revogada sua prisão preventiva.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o respectivo mandado de prisão em regime aberto.

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Declaro perdido o valor apreendido nos autos (fls. 12/13), conforme artigos 62 e 63 da Lei Antidrogas, uma vez que o conjunto probatório coligido indica que referido montante era proveniente do tráfico ilícito praticado pelo réu. Após o trânsito em julgado, oficie-se à autoridade responsável para que possam ser tomadas as providências cabíveis em relação à destinação do valor ora declarado perdido, cobrando-se a vinda da guia de depósito judicial, se necessário.

Custas pelo réu.

Publicada a sentença em audiência, saem dela os presentes devidamente cientes e intimados.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA